

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2124/2537

นายเชื่อน ชัยชนะหรือชัยชนะ กับพวก

โจทก์

นางสำเภา ชัยชนะหรือชัยชนะ

จำเลย

นายเชื่อน ชัยชนะหรือชัยชนะ กับพวก

รวมสี่คน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อคดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกา ไม่รับฎีกาโจทก์ทั้งสี่คืนค่าขึ้นศาล

โจทก์ทั้งสี่เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสี่ฎีกาว่า นายแช่ได้ถึงแก่ความตายเมื่อปี พ.ศ. 2509 การที่โจทก์ที่ 2 ทำนาพิพาทนับตั้งแต่นายแช่ถึงแก่ความตายจนถึงปี พ.ศ. 2513 ถือว่าโจทก์ที่ 2 ครอบครองทรัพย์สินมรดกเฉพาะส่วนของนายแช่ ที่ยังไม่ได้แบ่งกันแทนทายาทอื่น ๆ เป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้จะนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 2723 เลขที่ดิน 96 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี เฉพาะส่วนที่จำเลยรับมรดก

จากนายแซหรือแซชัยชนะหรือชัยชนะ ให้โจทก์ทั้งสี่คนคนละ 1 ใน 7 ส่วนหาก
จำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 80)

โจทก์ทั้งสี่จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ 2 เข้าที่นาพิพาทจากจำเลย
จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่นาพิพาท การที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ที่ 2 มีสิทธิ
ครอบครองที่นาพิพาท เป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็น
ฎีกาในข้อเท็จจริง คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน ชั้นฎีกาสองแสนบาท ไม่เกิน
สองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาใน ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ 2 เข้าที่นาพิพาทจากจำเลย
จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่นาพิพาท การที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ที่ 2 มีสิทธิ
ครอบครองที่นาพิพาท เป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็น
ฎีกาในข้อเท็จจริง คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน ชั้นฎีกาสองแสนบาท ไม่เกิน
สองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาใน ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

(สมปอง เสนเนียม-มีพาศน์ โปตระนันท์-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>